



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANILAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 31-07-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-013798.989.24-0.

Representante: Isadora Bessa Rueda.

Representada: Prefeitura Municipal de Taubaté.

Assunto: Exame prévio do edital do Pregão Eletrônico nº 163/2024, do tipo menor preço por item, que tem por objeto o “registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo de passageiros na modalidade de fretamento, com motorista incluso”.

Responsável: José Antônio Saud Junior (Prefeito).

Subscritor do edital: Carlos César Rafaelli Munhoz (Secretário Adjunto de Saúde).

Advogados cadastrados no e-TCESP: Ana Laura de Camargo (OAB/SP nº 105.543), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Tatiana Barone Sussa (OAB/SP nº 228.489), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), José Geraldo dos Santos (OAB/SP nº 348.235).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO. ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ESPORTE. INDEVIDO USO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AFRONTA À SÚMULA Nº 31. ANULAÇÃO. HABILITAÇÃO TÉCNICA. FRETAMENTO. ATIVIDADE CONDIZENTE COM O OBJETO. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



1.1 Trata-se de **exame prévio do edital** do Pregão Eletrônico nº 163/2024, do tipo menor preço por item, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, que tem por objeto o *“registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo de passageiros na modalidade de fretamento, com motorista incluso”*.

1.2 Inicialmente, a **Representante** apontou ter impugnado outro pregão da municipalidade, *“com o mesmo objeto, sendo que houve a determinação da suspensão do Certame (TC 012570.989.24- 4)”*.

Prosseguiu questionando os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

a) adoção do sistema de registro de preços para *“objetos cuja natureza é de previsibilidade”*, pois, embora tenha incluído a Secretaria de Esporte como beneficiária, a Pasta de Saúde *“possui muito mais casos de agendamento do que de emergência”*; há demanda de deslocamento de servidores; busca implicitamente suprir a atual frota municipal, pois exige tacógrafos nos veículos¹; estabelece a emissão da ordem de serviço no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antecedentes da viagem; e impõe que a contratada possua base operacional em que possa comparecer em até 45 (quarenta e cinco) minutos no local de partida²; critério de medição e pagamento a cada decêndio³;

¹ Condições dos veículos 1. Ônibus: (...) 1.2 Os veículos deverão estar equipados com tacógrafo em pleno funcionamento e seus dados deverão ser totalmente disponibilizados a contratante quando solicitado.

² Condições da prestação de serviços

Classificação dos deslocamentos (...) A contratada deverá possuir filial, ou base operacional na cidade de Taubaté, ou num raio de 60 quilômetros. Tal necessidade é imperiosa ao bom fornecimento do serviço, pois em tal distância do ponto de partida estima-se uma média de 45 minutos para o deslocamento do veículo da base operacional da contratada até o ponto de partida estipulado pela contratante (...) A ordem de serviço será emitida preferencialmente até 48 horas antes da viagem.

³ CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Os pagamentos referentes aos fornecimentos executados seguirão o estabelecido na Portaria SEFI nº. 42, de 02 de fevereiro de 2022
(...)

• Recebimento do 1º ao 10º dia do mês, pagamento dia 20*.

• Recebimento do dia 11º ao 20º dia do mês, pagamento no último dia útil do mês*.

• Recebimento do 21º ao final de cada mês, pagamento no dia 10 do mês seguinte*. *Após o adimplemento da obrigação contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta Administração.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



- b) exigência de prova de experiência anterior em atividade demasiado específica⁴, notadamente ao incluir detalhes como “fretamento”; e
- c) o Modelo de Proposta de Preços⁵ indica, equivocadamente, que a unidade de medida para renumeração dos itens 01 a 03 está em “UN” (Unidade), quando o correto seria em “KM” (quilometragem).

1.3 Os autos foram distribuídos por prevenção, em virtude de a matéria ser conexa à tratada no TC-012570.989.24-4, no qual o E. Plenário, em sessão de 03-07-2024, acolhendo voto de minha relatoria, considerou que o edital apresentava vício insanável relacionado à adoção do sistema de registro de preço, impondo sua anulação.

Além disso, foi determinado que *“a Administração, em eventual novo certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para admitir a comprovação de posse dos veículos por todos os meios legais”*.

1.4 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi concedida liminarmente e referendada por este E. Plenário.

Na oportunidade, também foram solicitados esclarecimentos acerca da aparente sobreposição do atual objeto com aquele em exame no aludido TC-012570.989.24-4, também destinado à Secretaria de Saúde.

Ademais, salientamos que caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que não haja expediente bancário, ficam os pagamentos adiados para o dia útil seguinte

⁴ 10.13 Qualificação Técnica (Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021)

10.13.1 Capacidade técnico-operacional, em nome da licitante fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) do desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazos com o objeto desta licitação.

ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS NA MODALIDADE DE FRETAMENTO.

⁵ ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Qtd	Unid. Med	Especificação
1	67000	UM	Prestação de serviços de transporte intermunicipal micro-ônibus (acima de 501 KM)
2	40000	UM	Prestação de serviços de transporte intermunicipal ônibus (acima de 501 KM)
3	52000	UM	Prestação de serviços de transporte intermunicipal Van (acima de 501 KM)
4	46000	KM	Transporte intermunicipal ônibus (acima de 500 KM)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



1.5 Notificada, a **Representada** defendeu a regularidade da adoção do registro de preços, sustentando, em linhas gerais, que a imprevisibilidade do objeto não seria a única hipótese de seu cabimento, havendo outras possibilidades, tais como *“a necessidade de contratações frequentes, a conveniência de fornecimentos fracionados, a comunhão de interesses entre entidades distintas e a impossibilidade de estimativa precisa de quantitativos”*.

De todo modo, alegou que o objeto em tela não poderia ser considerado *“concretamente previsível”*, pois envolveria o deslocamento de pacientes do SUS para tratamento fora do município, abrangendo *“desde o deslocamento para consultas, ida e retorno de exames, cirurgias eletivas e emergenciais, altas hospitalares, enfim, uma série de procedimentos ofertados aos pacientes atendidos”*. Expôs que haveria uma demanda espontânea dos pacientes, que, após a primeira consulta em outros municípios, teriam seus agendamentos para retornos médicos, tratamentos necessários, cirurgias e exames realizados pelos próprios prestadores, para, em seguida, por meio da Central de Vagas, solicitarem o transporte para o seu deslocamento.

Arrazou também que, *“no âmbito de um pequeno município, com restrições orçamentárias, como é o caso de Taubaté, manter a disponibilidade orçamentária sem o comprometimento do erário por dotações orçamentárias, quando a contratação posterior não for certa, deve ser levado em grande consideração, pois permite que a Municipalidade possa utilizar os recursos na implementação de outras políticas públicas cruciais aos cidadãos”*.

Argumentou já dispor *“de uma ata de registro de preços, oriunda do Pregão Eletrônico nº 282/2023, cujo objeto é a casual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo de passageiros na modalidade de fretamento, realizada pela Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida de Taubaté, o que é equivalente à licitação almejada pela Secretaria de Saúde no momento”*.

Justificou que as exigências de tacógrafo, de ordem de serviço emitida 48 horas antes da viagem e de base operacional da contratada no



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



próprio Município, *“visam tão somente garantir que, sendo necessário, o objeto será prestado no tempo certo”*.

Disse, ainda, que o estabelecimento de decêndio para cada pagamento busca atender à legislação federal e municipal, bem como promover maior transparência, não denotando caráter continuado na prestação de serviço.

Aduziu que o uso do termo “fretamento” na habilitação técnica não traz *“restrição de competitividade ao certame, visto que é comum a exigência de experiência anterior para essa modalidade de transporte de passageiros”*.

Por fim, quanto à unidade de medida para remuneração dos itens 1 a 3 do Modelo de Proposta de Preços afirmou constituir *“mero erro material decorrente de um equívoco na digitação do edital”*.

1.6 O **Ministério Público de Contas** pronunciou-se pela integral procedência das impugnações, com a consequente decretação de **nulidade** do torneio, por uso inadequado do registro de preços.

Ressalvou, ainda, a necessidade de que a Administração *“reavalie o objeto pretendido, certificando-se de que não há sobreposição entre os serviços a serem contratados no presente certame e aqueles pretendidos no Pregão Eletrônico nº 160/2024, evitando duplicidade de contratação, em possível prejuízo ao erário”*.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Taubaté pretende o *“registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo de passageiros na modalidade de fretamento, com motorista incluso”*.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



2.2 De início, relevante analisar a aventada sobreposição do objeto ora em análise com aquele sobre que versa o TC-012570.989.24-4, recentemente julgado por este Plenário, em sessão de 03-07-24.

Conforme consta no Estudo Preliminar Técnico, o presente torneio se destina a atender à Secretaria de Esportes e à Secretaria de Saúde, esta última também destinatária do certame analisado no processo acima referido.

Sobre o tema, suscitado na liminar, silenciou-se a Administração.

Não obstante, análise empreendida pelo MPC constatou haver aparente coincidência de objetos no que tange aos serviços de saúde, conforme trecho de interesse destacado a seguir:

“Em todo caso, ao menos à primeira vista, o cotejo entre as disposições do Termo de Referência do presente edital e daquele analisado no TC-12570.989.24-4 permite inferir que, aparentemente, há sobreposição do objeto, ao menos em relação à parcela destinada à Secretaria de Saúde.

Nesse sentido, a “Descrição da Solução” contida no Estudo Técnico Preliminar de ambos os editais indica a pretensão de se contratar serviços de transporte rodoviário coletivo de passageiros na modalidade fretamento para Secretaria de Saúde.

Corroborando a ideia de sobreposição no objeto, é possível notar que todas as categorias de transportes previstas naquele edital^[4] também parecem estar englobadas no presente certame, notadamente os “transportes intermunicipais” a serem realizados por micro ônibus e vans e o “transporte municipal de van”, de modo que, aparentemente, o presente certame apenas incluiu outras modalidades de transporte (“transporte de ônibus” intermunicipais e municipais e “transporte municipal de micro ônibus”), além de ajustar as quantidades estimadas:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Item	Qtd.	Unid. Med.	Especificação
1	67000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MICRO ÔNIBUS (ACIMA DE 501 KM)
2	40000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ÔNIBUS (ACIMA DE 501 KM)
3	52000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL VAN (ACIMA DE 501 KM)
4	48000	KM	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ÔNIBUS (251KM A 500KM)
5	57000	KM	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MICRO (DE 251KM A 500KM)
6	49000	KM	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MICRO ÔNIBUS (ATE 250KM)
7	12000	KM	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ÔNIBUS (ATE 250KM)
8	44000	KM	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL VAN (ATE 250KM)
9	56000	KM	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL VAN (DE 251KM A 500KM)
10	12000	KM	TRANSPORTE MUNICIPAL MICRO ÔNIBUS
11	5000	KM	TRANSPORTE MUNICIPAL ÔNIBUS
12	36000	KM	TRANSPORTE MUNICIPAL VAN

A propósito, vale destacar que a justificativa apresentada pela Prefeitura indica possível sobreposição também em relação à parcela do objeto destinada à Secretaria de Esportes. Isso porque, segundo a Municipalidade, *“o Município de Taubaté já dispõe de uma ata de registro de preços, oriunda do Pregão Eletrônico nº 282/2023, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo de passageiros na modalidade de fretamento, realizada pela Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, o que é equivalente à licitação almejada no momento”*.

Desta forma, com o Órgão Ministerial, entendo que deva a Administração *“reavaliar o objeto pretendido, certificando-se de que não há sobreposição entre os serviços a serem contratados no presente certame e aqueles pretendidos no Pregão Eletrônico nº 160/2024, evitando duplicidade de contratação, em possível prejuízo ao erário”*.

2.3 De todo modo, prevalece aqui a mesma falha que ensejou a determinação de nulidade do certame analisado no TC-12570.989.24-4, qual seja a indevida adoção do sistema de registro de preços para a execução do objeto pretendido.

A despeito do argumento da Administração de que haveria uma demanda espontânea, em razão de os deslocamentos serem agendados pelos próprios pacientes diariamente, por meio da Central de Vagas, entendo haver



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



um histórico de procedimentos ao longo dos anos que permite dimensionar o serviço. Além disso, não parece razoável crer que o agendamento seja feito para o mesmo dia, como denota a resposta da Administração.

Nesse sentido, bem sublinhou o MPC que *“a maioria dos serviços de ‘transporte para a realização de consultas, exames, procedimentos médicos’, por figurarem na rotina dos pacientes e se sujeitarem a agendamentos prévios para que possam ser oportunamente realizados, não podem ser tidos como pontuais ou esporádicos, tornando-se indispensável o transporte regular e constante de pacientes sob tratamento médico”*.

Além disso, não há como acolher a tese de que Taubaté é município de pequeno porte, com restrições orçamentárias, especialmente porque se trata aqui de certame destinado primordialmente à área da saúde, com orçamento prioritário, definido constitucionalmente.

Outrossim, no que tange à parcela do objeto destinada à Secretaria de Esportes, alinho-me às conclusões do MPC, no sentido de que *“os torneios esportivos ocorrem em todos os anos, muitas vezes com calendário fixo ou com datas pré-definidas, sendo plenamente possível à Municipalidade, a partir de adequado planejamento, prever a demanda, contemplando-se as eventuais variações no curso do ano por intermédio das possibilidades legais de aditamentos e acréscimos ao contrato (art. 125 da Lei 14.133/21)^[1]”*.

Desta forma, as atividades licitadas não se revelam como eventuais e sob demanda, em descompasso com o que preceitua a Súmula nº 31, sendo, portanto, inaplicável o Sistema de Registro de Preços, o que impõe a anulação do certame.

2.4 Não obstante, oportuno discorrer, ainda que brevemente, acerca das demais impugnações, de forma a evitar a persistência de irregularidades em eventual novo certame.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Assim, incontroversa a existência de erro material na unidade de medida para remuneração dos itens 1 a 3 do Modelo de Proposta de Preços, que deve ser alterada para “KM” (quilometragem).

2.5 De outro modo, afasto a crítica à requisição de experiência em “transporte rodoviário coletivo de passageiros na modalidade de fretamento”.

Isso porque, conforme definição da Artesp⁶, o serviço de fretamento *“é caracterizado pelo transporte sem cobrança individual, para um determinado grupo de passageiros mediante contrato, sem caráter de serviço aberto ao público. Utiliza veículos tipo rodoviário e não permite transporte de passageiros em pé. O Serviço de Fretamento é realizado em três modalidades: Contínuo, Eventual e Transporte de Estudantes”*.

Desta forma, entendo que fretamento é atividade genérica, amplamente realizada pelas empresas do ramo, condizente com o objeto licitado, não constituindo sua exigência afronta à Súmula nº 30.

2.6 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero que o edital apresenta **vício insanável** relacionado à adoção do sistema de registro de preço, o que impõe a sua **anulação**.

Outrossim, considero **parcialmente procedentes** as demais impugnações, determinando que a Administração, em eventual novo certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para corrigir o equívoco apontado no Modelo de Proposta de Preços.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

⁶ [http://www.artesp.sp.gov.br/Shared%20Documents/Documents/Guia-Fretamento%20\(2\).pdf](http://www.artesp.sp.gov.br/Shared%20Documents/Documents/Guia-Fretamento%20(2).pdf)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO